

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5219/2534

กรุงเทพมหานคร
นาย นา คิน กุศลศ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 38, มาตรา 40

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 7, มาตรา 35

เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เต็ดขาดแล้ว อำนาจในการจัดการทรัพย์สิน และต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ (จำเลยที่ 2) แต่ผู้เดียว โจทก์ จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้ อีก ปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้จำเลยที่ 1 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาดแล้ว แต่เมื่อ จำเลยที่ 1 ยังเป็นเจ้าของโรงเรือนและที่ดิน ซึ่ง พ.ร.บ. ภาษี โรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 บัญญัติให้ มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายดังกล่าวทุกปี จำเลย ที่ 2 ในฐานะ เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ เอาเงินของจำเลย ที่ 1 ชำระค่าภาษีดังกล่าวแทน จำเลยที่ 1 การที่โจทก์มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ จำเลยที่ 1 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีจำเลยที่ 2 มีหนังสือตอบว่า โจทก์ ใน ฐานะเจ้าหนี้จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ก็แต่โดยการ ขอรับ ชำระหนี้จำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย ภาษีแทนจำเลยที่ 1 เช่นนี้ หนังสือตอบของจำเลยที่ 2 เป็นเพียง ความเห็นของจำเลยที่ 2 ในปัญหาว่า

โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ ค่าภาษีจะใช้สิทธิเรียก ค่าภาษี ได้โดยวิธีใด หาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ ค่าภาษีไม่ ทั้งคำวินิจฉัยดังกล่าวก็ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง คัดค้าน ต่อศาลแพ่งซึ่งเป็นศาล ในคดีล้มละลายภายใน 14 วัน ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 146.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่โจทก์ตลอดมาจนถึงปีพ.ศ. 2528 จำเลยที่ 1 ถูกศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2528 และต่อมาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยที่ 1 มิได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2529-2532 ให้โจทก์ เจ้าพนักงานของโจทก์ได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินและมิได้อุทธรณ์การประเมิน จึงต้องเสียเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 รวมเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 2,360.81 บาท นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ยังเป็นเจ้าของโรงเรือนจำนวน 9 หลัง ปลูกอยู่บนที่ดินของตนเองและให้ผู้อื่นเช่าประกอบกิจการค้า แต่จำเลยที่ 1 มิได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2529-2532 ให้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานของโจทก์จึงได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว แต่จำเลยที่ 1 มิได้ชำระภายใน 90 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน และมิได้อุทธรณ์การประเมินจึงต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 รวมเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 132,825 บาท จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 กลับปฏิเสธ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 135,185.81 บาท ให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของ

จำนวนเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระของแต่ละปี นับจากเดือนถัดจากเดือนที่ฟ้องเป็นต้นไป และชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างชำระของแต่ละปี

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ได้ประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษาแล้ว ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 7 มีนาคม 2529 ต่อมาวันที่ 27 กันยายน 2531 โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 2 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2529-2531 จำเลยที่ 2 ได้มีคำสั่งลงวันที่ 27 กันยายน 2531 ว่า "กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหนี้จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องของตนได้ก็แต่โดยการขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีนี้เท่านั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนลูกหนี้(จำเลยที่ 1) แต่อย่างใด" และได้แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบแล้วแต่โจทก์ก็มิได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของจำเลยที่ 2 ต่อศาลแพ่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง คำสั่งของจำเลยที่ 2 จึงเป็นที่สุดและมีผลผูกพันโจทก์ หนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2529-2532 ตามฟ้องเป็นหนี้ที่เกิดภายหลังศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้ว เป็นหนี้ที่ไม่อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ การเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2529-2532 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนทั้ง 9 หลัง ที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้วและโรงเรือนที่โจทก์กล่าวอ้างทั้ง 9 หลังอยู่บนที่ดินที่โจทก์ฟ้องเรียกภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508 สำหรับหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีพ.ศ. 2529-2531 เป็นหนี้ที่โจทก์ไม่มีอำนาจเรียกเก็บได้เพราะเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 ทราบว่า บริษัทศรีนครทรานซ์เซอร์วิส จำกัด อยู่ในอาคารของจำเลยที่ 1 ลูกหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ดำเนินการสอบสวนถึงสิทธิการ

เข้าอยู่อาศัยตลอดมา ส่วนนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2532 นั้น จำเลยที่ 2 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับนายพิชัย พุฒิพิทักษ์แต่อย่างใด นายพิชัยเคยเสนอขอเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อจำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 2 ยังมิได้ดำเนินการสั่งการประการใดจนศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยที่ 2 จึงได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โดยมีนายพิชัยเป็นผู้ซื้อได้ กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลื่อนคลุมเพราะตามคำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายว่า จำเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือกระทำละเมิดต่อโจทก์แต่อย่างใด อีกทั้งจำเลยที่ 2 มิใช่ลูกจ้างหรือนายจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และไม่อาจร่วมรับผิดชอบในหนี้ภาษีของโจทก์ตามคำขอได้ทำให้จำเลยที่ 2 ไม่อาจเข้าใจข้อหาได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า 1. โจทก์มีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีอากรตามฟ้อง ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินจำเลยที่ 1 แล้วหรือไม่ 2. โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยไม่ไต่ยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินต่อศาลแพ่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 หรือไม่ 3. จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าภาษีอากรตามฟ้องหรือไม่เพียงใด คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าโจทก์มิได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ลงวันที่ 27 กันยายน 2531 ต่อศาลแพ่งศาลภาษีอากรกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงสั่งให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่าย แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "เห็นควรวินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 หรือไม่เสียก่อน เพราะปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่าโจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยที่ 1 หลังจากศาลแพ่งสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้ว ซึ่งปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง พิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24 บัญญัติว่า เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน... และมาตรา 22 บัญญัติว่า เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้...

(2) ...

(3) ประนีประนอมยอมความหรือฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่าศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดไปก่อนที่โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้ จำเลยที่ 1 ย่อมหมดอำนาจที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ อำนาจในการจัดการทรัพย์สินและต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตกเป็นของจำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้ตามฟ้องได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ได้แย้งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีตามฟ้อง ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้วนั้น เห็นว่าเมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดในวัน

ที่ 31 ตุลาคม 2528 แล้วจำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป เมื่อที่ดินและโรงเรือนที่จำเลยที่ 2 มีอำนาจจัดการนั้น มีพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 7, 35 บัญญัติให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีหรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งการประเมินแล้วแต่กรณี กับมีพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 8, 38, 40 บัญญัติให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชำระค่าภาษีปีละครั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งการประเมิน จำเลยที่ 2 จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเอาเงินของจำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ และค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2529-2532 แทนจำเลยที่ 1 โจทก์จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีตามฟ้อง แม้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้วก็ตาม อุทธรณ์จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลภาษีอากรกลางโดยไม่ต้องยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ต่อศาลแพ่งภายใน 14 วัน นับแต่ทราบคำวินิจฉัยหรือไม่ เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานของโจทก์มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2529-2531 สำหรับโรงเรือนเลขที่ 232 ของจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือตอบว่า โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ก็แต่โดยการขอรับชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีแทนจำเลยที่ 1 แต่อย่างใดนั้นหนังสือตอบของจำเลยที่ 2 เป็นเพียงความเห็นของจำเลยที่ 2 ในปัญหาว่า โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจะใช้สิทธิเรียกค่าภาษีดังกล่าวได้โดยวิธีใด หาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2529-2532 ที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยที่ 2 แต่อย่างใดไม่ ทั้งคำวินิจฉัยดังกล่าวก็ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลในคดีล้มละลายภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบ

คำวินิจฉัยเพื่อให้ศาลแพ่งสั่งกลับหรือแก้ไขคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ที่ศาลฎีกาออกกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์ เพราะเหตุโจทก์มิได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบคำวินิจฉัยนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ ฟังขึ้นจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามประเด็นข้อ 3 ต่อไป ซึ่งศาลฎีกาออกกลางยังมีได้วินิจฉัยไว้ แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงที่คู่ความแถลงรับกันมานั้นยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยคดี ศาลฎีกาเห็นควรยกย่อนสำนวนไปให้ศาลฎีกาออกกลางพิจารณาสืบพยาน โจทก์และพยานจำเลยที่ 2 ตามประเด็นข้อ 3 แล้วพิพากษาคดีใหม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลฎีกาออกกลางให้ศาลฎีกาออกกลางสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยที่ 2 ตามประเด็นข้อ 3 แล้วพิพากษาคดีใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้ศาลฎีกาออกกลางรวมสั่งเมื่อพิพากษาคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาออกกลาง.

(สุนพ กิริติยุติ-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ